

ANÁLISE JURÍDICA

Caso Delegado Christian Zilmon x Advogada Áricka Cunha

HC Criminal 5342213-08.2026.8.09.0006 – TJGO

Cocalzinho de Goiás (GO) – Abril de 2026

SUMÁRIO

1. Resumo Fático
2. Análise Jurídica
 - 2.1 Inviolabilidade profissional e os limites do flagrante
 - 2.2 Liberdade de expressão e crítica ao poder público
 - 2.3 Limites da imunidade e o recorte do caso concreto
 - 2.4 Inviolabilidade do escritório e do domicílio profissional
 - 2.5 Impedimento e suspeição da autoridade policial
 - 2.6 Flagrante tardio em crimes praticados na internet
 - 2.7 Descumprimento condicionado da ordem judicial
 - 2.8 Direito intertemporal
3. Prognóstico e Conclusão
4. Mapa de Precedentes
5. Mapa de Dispositivos Normativos

1. Resumo Fático

Em 19 de abril de 2026, na cidade de Cocalzinho de Goiás (GO), o delegado titular Christian Zilmon Mata dos Santos prendeu em flagrante a advogada Áricka Cunha dentro do próprio escritório profissional dela, sob acusação de difamação. O estopim foi a publicação, pela advogada, de um despacho de arquivamento de ocorrência policial assinado pelo próprio delegado, que continha a expressão ofensiva "*loira idiota*" atribuída a um funcionário público local; somado a isso, a advogada havia criticado publicamente a atuação da autoridade e compartilhado

conteúdos sobre o caso. O delegado adentrou o escritório portando arma longa e deu voz de prisão imediata.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás (OAB/GO), interveio de imediato, denunciando violação de prerrogativas profissionais e o uso de drones pela polícia para monitorar ostensivamente a residência e o escritório da advogada sem autorização judicial.

Na madrugada do mesmo dia, o juiz Samuel João Martins, em decisão liminar proferida no HC Criminal 5342213-08.2026.8.09.0006, proibiu expressamente o delegado de realizar lavratura, registro e deliberações em eventual prisão em flagrante da qual ele próprio fosse vítima. A mesma decisão não concedeu salvo-conduto amplo e não acolheu, em sede liminar, o pedido relativo ao monitoramento por drones, por ausência de indícios suficientes naquele momento.

Em resposta à decisão judicial, o delegado divulgou publicamente que cumpriria a ordem apenas se ela não o expusesse ao ridículo, e afirmou que outro delegado poderia efetuar nova prisão, caso entendesse presente algum crime.

2. Análise Jurídica

2.1 Inviolabilidade profissional e os limites do flagrante

O ponto de partida correto é o estado atual do Estatuto da Advocacia. O art. 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O art. 7º, §2º, da Lei 8.906/1994 (EAOAB) materializa essa proteção no plano infraconstitucional, estatuidando que manifestações do advogado relacionadas à sua atuação não configuram injúria ou difamação. Esse dispositivo chegou a ser erroneamente revogado pela Lei 14.365/2022, erro reconhecido pelo próprio Congresso Nacional, mas o STF declarou inconstitucional essa revogação no julgamento da ADI 7.231/DF, relatada pelo Min. Flávio Dino, com julgamento concluído em 13/06/2025 e acórdão publicado no DJe. A moldura normativa vigente exige, portanto, que a leitura do EAOAB considere a plena vigência dos §§1º e 2º do art. 7º.

O art. 7º, §3º, da mesma lei impõe restrição adicional e decisiva: no exercício da profissão, o advogado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, com a presença obrigatória de representante da OAB na lavratura do auto, sob pena de nulidade. A difamação, tipificada no art. 139 do CP, é infração de menor potencial ofensivo e crime afiançável. Mesmo que se admita, em tese, a

incidência das majorantes do art. 141, II (funcionário público em razão da função) e do art. 141, §2º (crime divulgado em rede social), o que elevaria a pena máxima abstrata a 4 anos conforme tese constitucional firmada na ADPF 338/DF (STF, Red. p/ ac. Min. Flávio Dino, 05/02/2026), a difamação não se converte, por esse caminho, em crime constitucionalmente ou legalmente inafiançável. O rol dos crimes inafiançáveis decorre de cláusula constitucional própria e de hipóteses legais específicas, e a difamação, ainda que majorada, não se enquadra em nenhuma delas.

Há um vício adicional de caráter procedimental: a Lei 9.099/1995, em seu art. 69, parágrafo único, veda a prisão em flagrante de infrações de menor potencial ofensivo quando o autor assumir o compromisso de comparecer ao juizado. A modalidade de constrição empregada no caso era, portanto, incompatível com a tipicidade abstrata das condutas imputadas desde a origem, independentemente de qualquer discussão sobre imunidade material.

2.2 Liberdade de expressão e crítica ao poder público

A liberdade de expressão constitui um segundo filtro decisivo, autônomo em relação à imunidade profissional. O STF, na ADI 4.451/DF, relatada pelo Min. Alexandre de Moraes, reafirmou, em 21/06/2018, o lugar preferencial da liberdade de expressão na ordem constitucional e a vedação à censura prévia. Em linha com essa diretriz, o RE 685.493/SP (Tema 562 da Repercussão Geral, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, 22/05/2020) fixou a tese de que, ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político na defesa da coisa pública e a honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo. Essa lógica se projeta, por identidade de razão, ao advogado que critica publicamente ato funcional da autoridade policial diretamente relacionado à ocorrência por ele patrocinada.

O STJ, por sua vez, no HC 653.641/TO (rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23/06/2021), firmou que os crimes contra a honra exigem demonstração concreta do animus injuriandi vel diffamandi e que homens públicos suportam maior tolerância à crítica em razão da exposição inerente ao exercício de funções estatais. Disso decorre que a crítica dura ao despacho de arquivamento, à legalidade da decisão policial ou à qualidade do serviço público não basta, por si só, para configurar crime. O que realmente importa é saber se houve imputação penalmente típica, com conteúdo ofensivo juridicamente relevante e intenção específica de atingir a honra do delegado.

Nesse sentido, o simples compartilhamento de conteúdo publicado por terceiro, sem aderência dolosa ao conteúdo ofensivo, é, em regra, atípico. A reprodução de documento público, como o despacho policial assinado pelo próprio delegado, constitui exercício legítimo da liberdade de informação e de crítica, não configurando, por si só, crime contra a honra. Sem o acesso às postagens

integrais, a conclusão final sobre tipicidade deve ser prudente, mas a base para a tipicidade automática é frágil.

As ADIs 6.792 e 7.055 (STF, rel. orig. Min. Rosa Weber, Red. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, 22/05/2024) oferecem uma perspectiva complementar. Ali o STF fixou que configura assédio judicial o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos com o intuito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, e que a responsabilidade civil, em tais casos, exige dolo ou culpa grave. Embora os precedentes tratem especificamente da imprensa, revelam a diretriz constitucional de proteção robusta à crítica pública, diretriz que se projeta ao caso presente por identidade de razão.

2.3 Limites da imunidade e o recorte do caso concreto

É correto afirmar, como o próprio delegado fez em suas declarações, que a imunidade do advogado não é absoluta. O STF, na ADI 1.127/DF (rel. orig. Min. Marco Aurélio; Red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski; Pleno; 17/05/2006), preservou o núcleo da imunidade profissional, mas declarou inconstitucional a expressão 'desacato' que constava originariamente do §2º do art. 7º. Isso significa que o §2º, com a vigência restaurada pela ADI 7.231/DF, deve ser lido com o recorte constitucional já estabelecido pela ADI 1.127/DF: a advocacia não recebeu licença geral para ofender, mas tampouco pode ser criminalmente constrangida por manifestações profissionais lícitas ou funcionalmente necessárias. A imunidade cessa diante de excessos manifestos, como insulto pessoal, agressão moral ou humilhação pública.

A controvérsia no caso concreto não é, portanto, sobre o alcance abstrato da imunidade, mas sobre a adequação do meio empregado. O que se questiona é se a prisão em flagrante era juridicamente admissível para os fatos narrados, que, quando muito, comportariam lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência e apuração perante o juizado especial criminal, e não prisão com recolhimento, em especial tratando-se de advogada no exercício da profissão.

A incidência do art. 7º, §3º, depende de um ponto de fato essencial: se a prisão decorreu de manifestação ligada ao exercício da advocacia. Os elementos disponíveis sugerem fortemente esse nexo, porque a restrição à liberdade teria decorrido da crítica a um ato funcional do próprio delegado, relacionado a uma ocorrência policial tratada pela advogada no exercício profissional. Esse nexo, se confirmado, reforça a tese defensiva de modo determinante, acrescentando à proibição de flagrante por crime afiançável a exigência de representante da OAB na lavratura do auto.

2.4 Inviolabilidade do escritório e do domicílio profissional

A prisão ocorreu dentro do escritório da advogada. O art. 7º, II, do EAOAB, com a redação da Lei 11.767/2008, protege o escritório ou local de trabalho do advogado e seus instrumentos de trabalho, e o STF, na própria ADI 1.127/DF, assentou em seu item III que a inviolabilidade do escritório é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. Esse escudo protetivo só pode ser afastado em caso de flagrante de crime cometido pelo próprio advogado, com indícios concretos e mediante decisão judicial motivada.

O STF, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 280, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, 05/11/2015), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado só é lícita quando amparada em fundadas razões prévias de flagrante delito em andamento, devidamente justificadas a posteriori mediante controle judicial. Um ingresso baseado em flagrante construído sobre fatos atípicos ou de duvidosa tipicidade viola o art. 5º, XI, da CF. Se a tese de flagrante enfraquece pelo conjunto dos vícios apontados, o ingresso coercitivo no escritório também perde sustentação jurídica.

Quanto ao monitoramento por drones, a denúncia da OAB/GO de vigilância ininterrupta sem autorização judicial, caso confirmada, atrai grave inconstitucionalidade, pois o sobrevoo especulativo e ostensivo possui caráter persecutório e invasivo, configurando devassa ilegal vedada pelos arts. 5º, X e XI, da CF. Nesse contexto, o crime de perseguição previsto no art. 147-A do CP, inserido pela Lei 14.132/2021, pode ser cogitado como tipificação autônoma da conduta da autoridade policial, caso fique demonstrado o monitoramento reiterado e a consequente restrição à liberdade da advogada.

2.5 Impedimento e suspeição da autoridade policial

O ponto mais sólido de todo o caso, e o que fundamenta com maior precisão técnica a decisão do juiz plantonista, é a manifesta insustentabilidade da acumulação, pelo delegado, das posições de autor do ato criticado, suposta vítima do delito imputado e presidente do auto de prisão. O princípio *nemo iudex in causa sua* é inegociável e decorre do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e do princípio acusatório reforçado pela Lei 13.964/2019.

O art. 107 do CPP não permite a oposição formal de exceção de suspeição à autoridade policial nos atos de inquérito, como o juiz Samuel João Martins reconheceu com precisão. Contudo, a segunda parte do mesmo dispositivo impõe à autoridade o dever de declarar-se suspeita quando houver motivo legal. O STJ, no REsp 1.942.942/RO (rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10/08/2021; Informativo 704), relativizou esse comando ao firmar que a mera ausência de declaração de suspeição não anula o processo automaticamente, exigindo-se a comprovação de efetivo prejuízo. No caso concreto, o prejuízo não é hipotético: é

explícito e físico, pois o mesmo agente que se diz vítima conduziu armado uma ação coercitiva privativa de liberdade contra a pessoa que o teria ofendido, maculando a isenção desde a origem.

Esse entendimento encontra precedente específico e recente no HC 889.660/AM (STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, decisão monocrática, 12/02/2024), em que o STJ revogou liminarmente a prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, após desentendimento entre delegado e juiz durante inspeção em delegacia. A questão da ilegalidade intrínseca de flagrante conduzido por autoridade que é simultaneamente a própria vítima foi expressamente remetida ao mérito do habeas corpus. A analogia com o caso de Cocalzinho, em que a mesma tríplice sobreposição está presente, é direta e juridicamente aproveitável.

2.6 Flagrante tardio em crimes praticados na internet

Há ainda um filtro adicional que fragiliza especificamente a tese de flagrante. O STJ, no CC 173.458/SC (rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, 25/11/2020; DJe 27/11/2020), firmou que crimes contra a honra praticados na internet, quando acessíveis a terceiros, são formais e se consomem no momento em que o conteúdo ofensivo é disponibilizado na rede. Se as postagens já estavam publicadas antes da ida do delegado ao escritório, a sustentação de um flagrante posterior fica muito mais difícil, porque seria necessário encaixar a situação, com bastante rigor, em alguma das hipóteses do art. 302 do CPP. Isso não equivale a dizer que todo flagrante em crime virtual é impossível, mas significa que ele não pode ser presumido nem convertido em instrumento de represália tardia.

2.7 Descumprimento condicionado da ordem judicial

A declaração pública do delegado de que cumpriria a decisão do juiz Samuel João Martins apenas se ela não o expusesse ao ridículo é, por si só, de extrema gravidade institucional. A ordem judicial não comporta condicionantes pessoais do destinatário, e o funcionário público no exercício da função não pode erigir-se em juiz da validade das decisões que o vinculam, sob pena de ruptura com a separação de funções e com o princípio da inafastabilidade da jurisdição inscrito no art. 5º, XXXV, da CF.

O descumprimento deliberado ou o cumprimento seletivo pode configurar, em tese: prevaricação (art. 319 do CP), pela retardação ou omissão de ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal, hipótese em que as declarações do próprio delegado fornecem elemento indiciário robusto do elemento subjetivo exigido; abuso de autoridade, notadamente nos termos dos arts. 9º, 10 e 33 da Lei

13.869/2019, quando configurada execução de medida restritiva em manifesta desconformidade com a lei ou recusa injustificada em cumprir ordem judicial; e ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, pela violação dolosa aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

Quanto à improbidade, o STF, no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, 18/08/2022), exigiu dolo para a configuração da modalidade por violação de princípios e fixou a irretroatividade dos prazos prescricionais introduzidos pela Lei 14.230/2021. Como os fatos são de abril de 2026, aplica-se diretamente a redação vigente, sem qualquer questão de direito intertemporal.

Merece registro, ainda, o enquadramento penal autônomo previsto no art. 7º-B do EAOAB, que tipifica como crime, com pena de 2 a 4 anos de detenção e multa, a violação de prerrogativas ligadas aos incisos II, III, IV e V do art. 7º da mesma lei. Sem o conjunto probatório completo, não é possível afirmar consumação, mas há substrato suficiente para reconhecer que a discussão sobre abuso de autoridade e violação de prerrogativas é juridicamente séria e não meramente retórica.

2.8 Direito intertemporal

Sendo os fatos de abril de 2026, a moldura processual deve ser lida à luz do CPP atualizado pela Lei 15.272/2025, que endurece os critérios do art. 312 para a prisão preventiva após o flagrante, e pelo Marco Legal do Crime Organizado (Lei 15.358/2026, de 24/03/2026), que altera estruturalmente o CP, o CPP, a Lei de Hediondos e outras normas. Essas alterações são especialmente relevantes para os desdobramentos do flagrante, inclusive no que diz respeito à audiência de custódia e aos requisitos de manutenção da custódia cautelar.

No plano penal material, continua valendo a regra constitucional de que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da CF; art. 2º, parágrafo único, do CP). Quanto ao crime de desacato, cabe registro de que o STF, no julgamento da ADPF 496 (rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22/06/2020, DJe 22/09/2020), decidiu por 9 votos a 2 que o art. 331 do CP foi recepcionado pela Constituição de 1988, mas firmou interpretação restritiva: a tipificação exige a presença do funcionário público no momento da ofensa e não alcança críticas pela imprensa ou por redes sociais. A descriminalização do desacato, portanto, depende de decisão legislativa futura, não de mudança jurisprudencial pendente.

3. Prognóstico e Conclusão

O cenário jurídico mais consistente aponta para forte vulnerabilidade da prisão e do auto de flagrante, com boa probabilidade de consolidação e possivelmente reforço da linha já adotada pelo TJGO. O raciocínio é cumulativo e auto-reforçante.

Primeiro, os elementos disponíveis indicam nexos relevantes entre os fatos e o exercício profissional da advocacia, o que atrai a exigência de representante da OAB na lavratura do auto e a proibição de flagrante por crime afiançável. Segundo, mesmo admitindo em tese a incidência das majorantes dos incisos II e §2º do art. 141 do CP, a difamação continua sem se converter em crime inafiançável, o que mantém o vício de origem intacto. Terceiro, a liberdade de expressão e a exigência de demonstração concreta do animus de ofender enfraquecem qualquer tentativa de tipicidade automática da crítica institucional. Quarto, a jurisprudência do STJ sobre crimes na internet torna muito mais difícil sustentar flagrante posterior à publicação das postagens. Quinto, o próprio TJGO já reconheceu que o delegado-vítima não pode presidir tecnicamente o flagrante em que ele próprio seja o ofendido.

Isso não significa imunidade absoluta da advogada. A acusação conserva alguns pontos juridicamente utilizáveis: a constitucionalidade da majorante do art. 141, II, é tese firmada pelo STF na ADPF 338/DF; a crítica a agente público não é salvo-conduto penal irrestrito, pois a imunidade cessa diante de excessos manifestos; e a ação penal, nesse contexto, pode ser pública condicionada à representação do ofendido. Esses pontos, contudo, são insuficientes para sanar os vícios estruturais da prisão.

O prognóstico se desdobra em quatro vetores. O primeiro é a confirmação da liminar no mérito, com afastamento definitivo do delegado da condução técnico-decisória do caso e designação de autoridade diversa para eventual prosseguimento das investigações. O segundo é o reconhecimento, em habeas corpus específico, da nulidade da prisão por vícios cumulativos: inadequação do meio diante de crime afiançável, quebra da imparcialidade objetiva e violação da inviolabilidade do escritório. O terceiro é a instauração de procedimento disciplinar na Corregedoria de Polícia e potencial responsabilização do delegado por abuso de autoridade, prevaricação ou desobediência, com a declaração pública de cumprimento condicionado da ordem judicial servindo como elemento indiciário do dolo. O quarto é a responsabilização civil do Estado de Goiás pelos danos morais causados à advogada, com direito de regresso contra o delegado nos termos do art. 37, §6º, da CF, caminho que a representação já aberta pela OAB/GO tende a percorrer.

O monopólio da força estatal não foi outorgado como ferramenta de ressentimento pessoal. Quando uma autoridade policial subverte sua atribuição para retaliar crítica institucional, a ilegalidade deixa de ser interpretativa e se torna manifesta. Não corrigir esse desvio importaria em pactuar com o silenciamento

não apenas da advogada, mas do direito de defesa assegurado a toda a sociedade.

4. Mapa de Precedentes

Precedente	Identificação	Tese / Holding	Relevância para o caso
STF – ADI 1.127/DF	Rel. orig. Min. Marco Aurélio; Red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski; Pleno; 17/05/2006; DJe 11/06/2010	Preservou o núcleo da imunidade profissional do advogado; declarou inconstitucional a expressão 'desacato' no art. 7º, §2º, do EAOAB	Base da imunidade material; limita, mas não elimina, a proteção profissional
STF – ADI 7.231/DF	Rel. Min. Flávio Dino; Pleno; julgamento: 13/06/2025; publicação no DJe	Declarou inconstitucional a revogação dos §§1º e 2º do art. 7º do EAOAB promovida pela Lei 14.365/2022; restabeleceu a vigência plena dos dispositivos	Moldura normativa vigente da imunidade profissional; lida em conjunto com o recorte da ADI 1.127/DF
STF – ADPF 338/DF	Rel. Min. Luís Roberto Barroso (vencido); Red. p/ ac. Min. Flávio Dino; Pleno; 05/02/2026	Julgou improcedente a ADPF e declarou constitucional a majorante do art. 141, II, do CP	Mesmo com a majorante, a difamação não se converte em crime inafiançável
STF – ADI 4.451/DF	Rel. Min. Alexandre de Moraes; Pleno; 21/06/2018; DJe 06/03/2019	Reafirmou o lugar preferencial da liberdade de expressão e a vedação à censura prévia	Filtro constitucional para a tipicidade dos crimes contra a honra
STF – RE 685.493/SP	Rel. Min. Marco Aurélio; Pleno;	Fixou que, ante conflito entre a	Aplicável por identidade de razão

Precedente	Identificação	Tese / Holding	Relevância para o caso
	22/05/2020; DJe 17/08/2020; Tema 562 da RG	liberdade de expressão de agente político na defesa da coisa pública e a honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo	ao advogado que fiscaliza ato funcional do delegado
STF – ADIs 6.792 e 7.055	Rel. orig. Min. Rosa Weber; Red. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso; Pleno; 22/05/2024	Fixou que configura assédio judicial o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos com intuito de constranger jornalista ou órgão de imprensa	Revela diretriz constitucional de proteção robusta à crítica pública, aplicável ao caso por identidade de razão
STF – ARE 843.989	Rel. Min. Alexandre de Moraes; Pleno; 18/08/2022; Tema 1.199 da RG	Exigiu dolo para configuração de improbidade por violação de princípios; fixou irretroatividade dos prazos prescricionais da Lei 14.230/2021	Aplica-se diretamente aos fatos de abril/2026 sem questão intertemporal
STF – RE 603.616/RO	Rel. Min. Gilmar Mendes; Pleno; 05/11/2015; DJe 10/05/2016; Tema 280 da RG	Fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado exige fundadas razões prévias de flagrante em andamento, devidamente justificadas a posteriori mediante controle judicial	Apoia a inconstitucionalidade e do ingresso no escritório e do monitoramento por drone
STJ – HC 889.660/AM	Rel. Min. Ribeiro Dantas; decisão	Revogou liminarmente a preventiva por	Precedente direto e recente: autoridade vítima não pode

Precedente	Identificação	Tese / Holding	Relevância para o caso
	monocrática; 12/02/2024	ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; a questão da ilegalidade de flagrante conduzido por autoridade que é a própria vítima foi remetida ao mérito do HC	presidir constrição contra quem a teria ofendido
STJ – HC 653.641/TO	Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; 23/06/2021; DJe 29/06/2021	Firmou que crimes contra a honra exigem o animus específico de ofender (animus injuriandi vel diffamandi) e que homens públicos suportam maior tolerância à crítica	Reforça a insuficiência de crítica institucional para configurar ilícito penal
STJ – CC 173.458/SC	Rel. Min. João Otávio de Noronha; Terceira Seção; 25/11/2020; DJe 27/11/2020	Firmou que crimes contra a honra praticados na internet se consumam no momento da disponibilização do conteúdo a terceiros	Fragiliza a tese de flagrante posterior à publicação das postagens
STJ – REsp 1.942.942/RO	Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; 10/08/2021; DJe 17/08/2021; Informativo 704	Relativizou o art. 107 do CPP: a ausência de declaração de suspeição não anula o processo automaticamente; exige-se prova de efetivo prejuízo	O prejuízo, aqui explícito e físico, é suficiente para o reconhecimento do vício

5. Mapa de Dispositivos Normativos

Dispositivo	Conteúdo normativo	Relevância para o caso
Art. 133, CF/1988	Inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão	Fundamento constitucional da imunidade material
Art. 7º, II, EAOAB	Inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado e seus instrumentos de trabalho (redação da Lei 11.767/2008)	Protege o local onde ocorreu a prisão
Art. 7º, IV, EAOAB	Presença obrigatória de representante da OAB na lavratura do auto de flagrante, sob pena de nulidade	Requisito formal não observado no caso
Art. 7º, §2º, EAOAB	Imunidade material: manifestações no exercício da profissão não configuram injúria ou difamação; restaurado pela ADI 7.231/DF após inconstitucional revogação pela Lei 14.365/2022	Vigência restaurada; lido com o recorte da ADI 1.127/DF (desacato excluído)
Art. 7º, §3º, EAOAB	Advogado só pode ser preso em flagrante, no exercício da profissão, por crime inafiançável	Difamação é crime afiançável; flagrante nasceu viciado na origem
Art. 7º-B, EAOAB	Tipifica como crime autônomo, com pena de 2 a 4 anos de detenção e multa, a violação de prerrogativas dos incisos II, III, IV e V do art. 7º (incluído pela Lei 13.869/2019; pena majorada pela Lei 14.365/2022)	Potencial responsabilização penal autônoma do delegado
Art. 139 + 141, II e §2º, CP	Difamação com majorantes: funcionário público em razão da função (aumento de 1/3, art. 141, II) e divulgação em	Mesmo majorada, a difamação permanece afiançável e não

Dispositivo	Conteúdo normativo	Relevância para o caso
	rede social (triplicação da pena, art. 141, §2º, inserido pelo Pacote Anticrime): pena máxima abstrata de 4 anos	supera a barreira do art. 7º, §3º, EAOAB
Art. 145, parágrafo único, CP	No caso do art. 141, II, a persecução depende de representação do ofendido	Ação penal pública condicionada: ponto ainda utilizável pela acusação
Art. 302, CPP	Hipóteses taxativas de prisão em flagrante	Postagem já publicada antes da diligência dificulta enquadramento em qualquer das hipóteses
Art. 107, CPP	Vedação de exceção de suspeição contra delegado; dever de autodeclaração de suspeição quando presente motivo legal	Base do impedimento do delegado-vítima de conduzir tecnicamente o flagrante
Art. 69, parágrafo único, Lei 9.099/1995	Infrações de menor potencial ofensivo: vedação de prisão em flagrante se o autor assumir compromisso de comparecimento ao juizado	Modalidade de constrição era incompatível já na origem
Arts. 9º, 10 e 33, Lei 13.869/2019	Abuso de autoridade: privação da liberdade em manifesta desconformidade com a lei; recusa injustificada em cumprir ordem judicial	Conduta do delegado, inclusive a declaração pública de cumprimento condicionado, pode se enquadrar nesses tipos
Art. 319, CP	Prevaricação: retardar ou praticar ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal	Declaração de cumprimento condicionado da ordem judicial fornece indício do elemento subjetivo
Art. 147-A, CP	Perseguição (stalking): reiteração de conduta persecutória que ameaça a integridade física ou psicológica ou restringe a liberdade da vítima (inserido pela Lei 14.132/2021)	Potencialmente configurado pelo monitoramento ostensivo e reiterado por drones sem autorização judicial

Dispositivo	Conteúdo normativo	Relevância para o caso
Art. 11, Lei 8.429/1992	Improbidade administrativa por violação dolosa de princípios, com a redação da Lei 14.230/2021; exige dolo, conforme Tema 1.199 da RG (ARE 843.989/STF)	Fatos de abril/2026: aplica-se diretamente a redação vigente, sem controvérsia intertemporal
Art. 37, §6º, CF/1988	Responsabilidade civil objetiva do Estado; direito de regresso contra agente público causador do dano	Fundamenta pedido de indenização por danos morais contra o Estado de Goiás